

CONTRATO DE SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD SERVICES) DE ORACLE – INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL Y SITIO ALTERNO

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2026, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, VIMASISTEM CÍA. LTDA., con RUC 0190319695001, legalmente representada por el C.P.A. Luis Villalta Machuca, con cédula de identidad No. 0102145265, en su calidad de Gerente y Representante Legal, a quien en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”; y, por otra parte, LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA., con RUC 0591713760001, legalmente representada por el Ing. Tiribio Toapanta Masabanda, con cédula de identidad No. 0501415236, en su calidad de Gerente y Representante Legal, a quien en adelante se denominará “LA CONTRATANTE”.

Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, y acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD SERVICES) DE ORACLE - INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL Y SITIO ALTERNO, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. EL CONTRATISTA presta servicios auxiliares y especializados de software, infraestructura cloud, continuidad operativa y seguridad de la información para instituciones financieras y cooperativas.
2. EL CONTRATISTA mantiene un sistema de gestión certificado bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022, aplicable a sus procesos internos, promoviendo la mejora continua, la calidad del servicio y la seguridad de la información dentro del alcance de sus operaciones.
3. El servicio cloud objeto del presente contrato ha sido diseñado para soportar la operación de los sistemas de LA CONTRATANTE sobre una arquitectura integral que incluye tanto el ambiente principal de producción como el sitio alterno de contingencia y recuperación.
4. Por la naturaleza técnica de los servicios cloud, de los componentes administrados, de la arquitectura multitenant y, especialmente, de servicios como Oracle Autonomous Database y de los mecanismos de replicación y recuperación entre regiones, no siempre resulta técnica, operativa o económicamente procedente separar el sitio alterno como un servicio opcional o independiente.
5. En virtud de la arquitectura, alcance y naturaleza del servicio prestado por EL CONTRATISTA, la infraestructura principal y el sitio alterno se contratan como una sola solución tecnológica integral de continuidad operativa, contingencia y recuperación, formando ambos parte obligatoria e inseparable del servicio cloud objeto del presente contrato.
6. Forman parte integrante del presente contrato la proforma comercial aceptada, el anexo técnico de infraestructura, el anexo de niveles de servicio (SLA), la matriz de canales formales de soporte y trazabilidad, y cualquier documento adicional suscrito o aceptado por las partes que detalle alcance, capacidades, precios, ajustes o condiciones específicas del servicio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular la provisión, administración, operación, soporte y control de la infraestructura tecnológica en la nube sobre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a cargo de EL CONTRATISTA para la operación de los sistemas de LA CONTRATANTE, incluyendo como parte integral, obligatoria e inseparable del servicio:

- a) El ambiente principal de producción en la región Ashburn;
- b) El sitio alternativo de contingencia y recuperación en la región San José;
- c) Los mecanismos de respaldo, restauración, replicación y recuperación aplicables;
- d) La gestión operativa asociada;
- e) Los niveles de servicio, controles documentales, responsabilidades y condiciones de seguridad definidos en este contrato.

Las partes dejan expresa constancia de que el sitio alternativo no constituye un servicio independiente ni opcional, sino un componente obligatorio e inherente al diseño del servicio cloud contratado.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE Y ARQUITECTURA DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA proveerá y gestionará la siguiente arquitectura de infraestructura en Oracle Cloud Infrastructure (OCI):

1. Infraestructura Principal (Ashburn)

- a) Ubicación: Región Ashburn de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- b) Configuración: Base de datos primaria y servidor de aplicaciones requeridos para la operación de los sistemas de LA CONTRATANTE.
- c) Base de Datos: Servicio administrado de base de datos Oracle Autonomous Database – Serverless, configurado para operación en modo Read/Write, o el servicio administrado equivalente que lo sustituya dentro del mismo alcance funcional.
- d) Aplicativos: Publicación y operación de los aplicativos contratados en la infraestructura principal.

2. Sitio Alternativo (San José)

- a) Ubicación: Región San José de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- b) Configuración: Base de datos standby o arquitectura equivalente de recuperación y capacidad de procesamiento para aplicativos críticos.
- c) Replicación: Réplica de la base de datos principal mediante **Oracle Data Guard**.
- d) Contingencia: Capacidad de activación del ambiente alternativo en caso de contingencia, desastre o falla grave de la infraestructura principal.

3. La arquitectura descrita responde a una solución integral de continuidad y recuperación, por lo que la prestación del servicio comprende tanto el ambiente principal como el alternativo, aun cuando el sitio alternativo se mantenga normalmente en modo standby o contingencia.

4. Cualquier cambio sustancial de arquitectura, región, capacidad, modelo de servicio administrado o componente tecnológico relevante deberá constar por escrito y formar parte del expediente contractual o técnico correspondiente.

CLÁUSULA CUARTA: RESPALDOS, REPLICACIÓN, RECUPERACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CONTINGENCIA

- a. EL CONTRATISTA mantendrá habilitados los mecanismos de respaldo automático disponibles en Oracle Autonomous Database dentro de la región principal Ashburn, con la retención estándar provista por el servicio administrado, actualmente considerada en tres (3) días, salvo modificación del fabricante o del servicio contratado.
- b. EL CONTRATISTA garantiza la disponibilidad de mecanismos de respaldo automático dentro del alcance del servicio contratado, conforme a las capacidades del servicio Oracle Autonomous Database o equivalente.
- c. Sin perjuicio de lo anterior, LA CONTRATANTE será responsable de descargar, custodiar y conservar los respaldos históricos o regulatorios que deban mantenerse fuera de la retención estándar provista por Oracle Autonomous Database o por el servicio administrado equivalente. Esta gestión se canalizará por medio de la plataforma VIMAGEST.
- d. EL CONTRATISTA mantendrá la replicación de la base de datos hacia el sitio alternativo mediante **Oracle Data Guard**.
- e. En caso de incidente crítico, desastre, indisponibilidad severa o evento que justifique la activación del plan de contingencia, EL CONTRATISTA podrá ejecutar el procedimiento de switchover, failover, restauración o recuperación que corresponda, conforme al tipo de incidente, a la disponibilidad real de los servicios Oracle y a la coordinación con LA CONTRATANTE.
- f. Una vez superada la contingencia, las partes coordinarán el retorno ordenado a la operación normal, la resincronización de ambientes y la validación documental del cierre del evento.
- g. LA CONTRATANTE deberá proporcionar oportunamente los accesos, autorizaciones, validaciones y colaboración necesarios para la correcta ejecución de procedimientos de recuperación, activación, restauración o retorno a operación normal cuando ello sea requerido.
- h. EL CONTRATISTA no será responsable por la pérdida de información derivada de la falta de descarga, custodia o conservación de respaldos regulatorios o históricos cuando dicha responsabilidad haya sido asignada expresamente a LA CONTRATANTE.
- i. EL CONTRATISTA no será responsable por la pérdida de información que se encuentre fuera de la ventana de retención de los servicios administrados, ni por la falta de ejecución de políticas internas de respaldo, archivo o conservación que correspondan a LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA: NIVELES DE SERVICIO (SLA)

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio forma parte integrante del contrato y establece los compromisos de EL CONTRATISTA respecto del servicio integral de infraestructura cloud:

1. Disponibilidad del ambiente principal:

EL CONTRATISTA garantiza una disponibilidad mínima del 99.9% mensual para la infraestructura principal en Ashburn.

2. Exclusiones:

No se considerarán para el cálculo de disponibilidad:

- a) mantenimientos programados notificados con al menos 72 horas de anticipación;
- b) eventos de fuerza mayor o caso fortuito;
- c) fallas atribuibles al fabricante, a Oracle o a terceros fuera del control razonable de EL CONTRATISTA;
- d) fallas de infraestructura, enlaces, energía, redes, estaciones de trabajo, credenciales, servicios locales, seguridad perimetral o ambientes internos de LA CONTRATANTE;
- e) indisponibilidades causadas por acciones, omisiones o configuraciones de LA CONTRATANTE o de terceros bajo su control.

3. Tiempo de Recuperación del ambiente principal (RTO):

En caso de incidente crítico que afecte la infraestructura principal, el tiempo objetivo máximo de recuperación será de hasta 2 horas desde la notificación formal del incidente por parte de LA CONTRATANTE a través de VIMAGEST, sujeto a la disponibilidad real de Oracle y a la colaboración de LA CONTRATANTE.

4. Tiempo de Activación del sitio alternativo (RTO DRP):

En caso de activación del sitio alternativo, el tiempo objetivo máximo para la promoción de la base standby y la habilitación de aplicativos críticos será de hasta 1 hora desde la notificación formal y validación de activación por parte de LA CONTRATANTE.

5. Punto de Recuperación (RPO):

- a. En ambiente principal: el punto de recuperación dependerá del último respaldo automático disponible dentro de la retención estándar del servicio.
- b. En sitio alternativo: el punto de recuperación dependerá de la última sincronización exitosa lograda por Oracle Data Guard o por el mecanismo equivalente utilizado.

6. Atención de incidentes:

- a. Incidentes Críticos (P1) y Graves (P2): atención inmediata, sin restricción de horario o día (24/7).
- b. Incidentes Medios (P3) y Menores (P4): respuesta inicial no mayor a 1 hora en horario laboral de lunes a viernes, de 09:00 a 17:30. Los reportes recibidos fuera de dicho horario serán atendidos a partir del siguiente día laborable, salvo acuerdo distinto o criticidad especial.

7. Penalizaciones:

Las penalizaciones por incumplimiento del SLA solo procederán respecto de incumplimientos atribuibles de forma directa a EL CONTRATISTA, debidamente verificados, documentados y notificados formalmente. La base de cálculo será del cinco por ciento (5%) del valor mensual del servicio por cada hora de indisponibilidad o retraso no justificado, sin que la penalización acumulada mensual exceda del cincuenta por ciento (50%) del valor mensual del servicio.

8. Revisión del SLA:

El SLA podrá revisarse y actualizarse anualmente o cuando existan cambios tecnológicos, normativos, regulatorios o de arquitectura, debiendo toda modificación constar por escrito y ser aceptada por ambas partes.

9. Variaciones del fabricante:

Las partes reconocen que determinados componentes del servicio dependen de condiciones, políticas, nomenclaturas, coberturas, capacidades, funcionalidades o niveles de servicio definidos por Oracle Cloud Infrastructure u otros fabricantes o proveedores tecnológicos involucrados, por lo que cualquier cambio sustancial que afecte el servicio podrá ser comunicado por EL CONTRATISTA y tratado mediante ajuste técnico, operativo o económico documentado.

10. Dependencia del Servicio de Terceros:

Las partes reconocen que el servicio objeto del presente contrato se soporta sobre infraestructura, servicios y plataformas provistas por terceros, principalmente Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

En tal virtud, EL CONTRATISTA no garantiza niveles de servicio superiores a los ofrecidos por dichos proveedores y no será responsable por indisponibilidades, degradaciones, interrupciones o fallas derivadas de dichos servicios cuando se encuentren fuera de su control razonable.

Cualquier afectación originada en el proveedor será gestionada por EL CONTRATISTA dentro de sus posibilidades, sin que ello implique responsabilidad directa.

11. Infraestructura de terceros:

Las partes reconocen que la infraestructura física, centros de datos y servicios base utilizados para la prestación del servicio corresponden a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), proveedor tecnológico externo.

EL CONTRATISTA actúa como integrador y administrador de la solución, mas no como propietario ni operador de la infraestructura física subyacente.

En tal virtud, EL CONTRATISTA no será responsable por fallas atribuibles directamente a la infraestructura, servicios, plataformas o componentes administrados por Oracle Cloud Infrastructure cuando dichos eventos se encuentren fuera de su control razonable.

12. Ventanas de mantenimiento podrán ejecutarse en horarios no laborales, procurando minimizar el impacto en la operación.

CLÁUSULA SEXTA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA responderá únicamente por los daños directos que le sean atribuibles de forma comprobada en el marco del presente contrato.

En ningún caso EL CONTRATISTA será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de negocio, pérdida de datos no respaldados conforme a las condiciones del servicio, afectaciones reputacionales o cualquier otro daño consecuencial.

La responsabilidad total acumulada de EL CONTRATISTA, por cualquier concepto derivado del presente contrato, no excederá en ningún caso el equivalente al 20% del valor mensual del servicio contratado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El valor del servicio integral en la nube es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR (USD)
INFRAESTRUCTURA SITIO PRINCIPAL OCI – ASHBURN - ORACLE AUTONOMOUS DATABASE	-----
INFRAESTRUCTURA SITIO ALTERNO OCI – SAN JOSÉ - <i>Réplica de data y capacidad de contingencia mediante Data Guard</i>	-----
SERVIDOR DE APLICACIONES WINDOWS SERVER 2025 16GBRAM /250GB DISCO SOLIDO	-----
TOTAL MENSUAL	\$900.00 (Novecientos dólares americanos)

Los valores no incluyen IVA y estarán sujetos a las retenciones de ley.

Las partes reconocen que este valor corresponde a una sola solución tecnológica integral e incluye obligatoriamente tanto el ambiente principal como el sitio alterno, por lo que no podrán considerarse servicios independientes para efectos de exigibilidad ordinaria.

La factura deberá presentarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que EL CONTRATISTA comunique formalmente por escrito.

En caso de mora superior a treinta (30) días calendario, EL CONTRATISTA podrá suspender parcialmente la atención de requerimientos no críticos o extraordinarios, previa notificación escrita a LA CONTRATANTE, sin afectar las obligaciones mínimas asociadas a la continuidad del servicio contratado, salvo imposibilidad económica o técnica derivada del incumplimiento prolongado.

Los precios podrán reajustarse anualmente previo aviso escrito, considerando variaciones tecnológicas, financieras, regulatorias, de consumo o de costos del fabricante, siempre que el reajuste conste de forma documentada.

Las partes reconocen que el servicio cloud puede estar sujeto a variaciones derivadas del consumo de recursos, cambios en tarifas del fabricante, variaciones tecnológicas o ajustes en los servicios contratados.

En caso de presentarse modificaciones relevantes en dichos costos, EL CONTRATISTA notificará a LA CONTRATANTE con la debida anticipación, pudiendo realizarse ajustes en los valores del servicio previo acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: CANALES DE COMUNICACIÓN, TRAZABILIDAD Y REPORTES

1. Todo requerimiento, incidente, solicitud de restauración, activación de contingencia, evidencia, observación, aprobación o cierre relacionado con el servicio se canalizará formalmente a través de VIMAGEST, herramienta institucional de gestión, trazabilidad y control documental de EL CONTRATISTA.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en eventos críticos podrá utilizarse comunicación complementaria de emergencia, debiendo luego registrarse formalmente el evento en VIMAGEST.
3. EL CONTRATISTA pondrá a disposición de LA CONTRATANTE reportes o evidencias razonables sobre el estado del servicio, respaldos, replicación, incidentes relevantes y demás eventos asociados al servicio cloud, conforme al alcance contratado y a sus procesos internos.
4. Las comunicaciones, aprobaciones, observaciones y cierres registrados en VIMAGEST constituirán evidencia documental válida para fines de seguimiento, auditoría, conformidad operativa y gestión contractual.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete a:

1. Proveer, operar y mantener la infraestructura cloud integral objeto del presente contrato dentro del alcance expresamente asumido.
2. Administrar la infraestructura principal en Ashburn y el sitio alternativo en San José conforme a criterios razonables de disponibilidad, continuidad, calidad del servicio y seguridad de la información.
3. Gestionar los respaldos automáticos, la replicación, la recuperación y los procedimientos de activación o retorno de contingencia dentro del alcance contratado.
4. Cumplir con los niveles de servicio definidos en este contrato.

5. Mantener registros documentales razonables de incidentes, activaciones, restauraciones, cambios relevantes y cierres.
6. Informar a LA CONTRATANTE sobre incidentes materiales que afecten la prestación del servicio dentro de un plazo razonable desde su identificación y análisis inicial.
7. Aplicar controles internos orientados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información administrada por EL CONTRATISTA en el marco del servicio contratado, de conformidad con sus procesos internos y su sistema de gestión certificado bajo ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022.
8. Facilitar, dentro de límites razonables, revisiones documentales relacionadas con el servicio contratado cuando sean solicitadas formalmente por LA CONTRATANTE, auditoría interna, auditoría externa o entes de control, sin comprometer información de otros clientes, propiedad intelectual, configuraciones sensibles o información reservada de EL CONTRATISTA.
9. Analizar observaciones, hallazgos o recomendaciones relacionados con el servicio contratado que sean formalmente comunicados por LA CONTRATANTE, y, de ser procedentes, tratarlos mediante requerimiento, cambio controlado, mejora o plan de trabajo acordado entre las partes.
10. **Continuidad del negocio:** EL CONTRATISTA mantiene procedimientos de continuidad del negocio y recuperación ante desastres alineados a su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y recuperación de los servicios dentro de los niveles definidos en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

LA CONTRATANTE se compromete a:

1. Cumplir oportunamente con los pagos establecidos en este contrato.
2. Designar responsables funcionales, técnicos y administrativos para la coordinación del servicio, validaciones, aprobaciones y comunicación de incidentes o cambios.
3. Proporcionar oportunamente la información, autorizaciones, accesos y validaciones necesarias para la correcta operación, restauración, activación de contingencia o retorno a operación normal.
4. Descargar, custodiar y conservar los respaldos históricos, mensuales o regulatorios que deban mantenerse fuera de la retención estándar provista por el servicio administrado de Oracle.
5. Mantener bajo su responsabilidad la seguridad de su infraestructura local, enlaces, redes, energía, estaciones de trabajo, credenciales internas, controles perimetrales, antivirus, WAF, SOC, SIEM u otros componentes no expresamente asumidos por EL CONTRATISTA.

6. Administrar internamente las altas, bajas, modificaciones y revisión de usuarios, así como la asignación de perfiles y privilegios sobre los sistemas que utilice.
7. Notificar de forma inmediata a EL CONTRATISTA cualquier evento que pueda comprometer la seguridad de la información, continuidad del servicio o integridad de los sistemas, cuando tenga conocimiento de ello.
8. Obtener y mantener las autorizaciones, bases legales y responsabilidades regulatorias que le correspondan respecto del tratamiento de datos personales, la operación institucional y el cumplimiento frente a sus organismos de control.
9. No realizar ni permitir, por sí o por terceros no autorizados, alteraciones a la arquitectura, configuraciones críticas o componentes gestionados por EL CONTRATISTA fuera de los procedimientos formales de cambio.
10. **Seguridad de entornos propios:** LA CONTRATANTE será responsable de implementar y mantener controles de seguridad sobre sus sistemas, equipos, usuarios y redes internas, incluyendo, pero no limitado a antivirus, hardening de sistemas operativos, gestión de parches, firewalls, controles de acceso y protección de endpoints.

EL CONTRATISTA no será responsable por incidentes derivados de vulnerabilidades, configuraciones inseguras o falta de controles en dichos entornos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

1. Las partes reconocen que la seguridad del servicio cloud opera bajo un modelo de responsabilidad compartida.
2. EL CONTRATISTA responderá por los controles y actividades que le correspondan dentro del ámbito de la infraestructura y servicios que administre directamente.
3. LA CONTRATANTE responderá por sus usuarios, procesos internos, infraestructura propia, redes, endpoints, seguridad perimetral, credenciales, operación institucional y demás elementos fuera del alcance contratado.
4. El presente contrato no incluye, salvo contratación expresa por separado, servicios especializados de WAF, SOC, SIEM, monitoreo avanzado de ciberseguridad, hardening adicional no estándar, seguridad perimetral administrada, administración de infraestructura on-premise de LA CONTRATANTE ni servicios de respuesta forense avanzada.
5. Cuando cualquiera de las partes identifique incidentes o vulnerabilidades que afecten materialmente el servicio o la información relacionada con éste, deberá comunicarlo a la otra parte por los canales formales definidos, coordinando acciones razonables de contención, análisis, mitigación y recuperación, sin que ello implique asunción automática de responsabilidad.

6. La sola ocurrencia de un incidente no constituirá, por sí misma, prueba automática de incumplimiento de EL CONTRATISTA, debiendo evaluarse su origen, alcance, evidencia disponible y ámbito de responsabilidad.
7. EL CONTRATISTA aplica controles y buenas prácticas alineadas a su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información certificado bajo la norma ISO/IEC 27001:2022, dentro del alcance de sus procesos y servicios administrados, sin que ello implique cobertura sobre activos, procesos o componentes fuera de su gestión directa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD, AUDITORÍA, SUBENCARGADOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Las partes acuerdan mantener la confidencialidad de toda la información técnica, operativa, financiera, comercial, documental o de cualquier otra naturaleza que llegaren a conocer con ocasión del presente contrato.
2. Cada parte adoptará medidas razonables para evitar el acceso, uso, divulgación, reproducción o entrega no autorizada de la información confidencial, limitando su conocimiento únicamente al personal o terceros que requieran acceder a ella para cumplir el objeto contractual y bajo deberes equivalentes de confidencialidad.
3. Las solicitudes de auditoría, revisión documental o requerimientos de entes de control relacionados con el servicio contratado deberán ser canalizadas formalmente y con una anticipación razonable.
4. EL CONTRATISTA podrá atender revisiones documentales dentro de límites razonables y sin comprometer la confidencialidad de otros clientes, su propiedad intelectual, credenciales, configuraciones internas ni información reservada. Las revisiones no implicarán acceso directo e irrestricto a ambientes, configuraciones internas, credenciales, información de otros clientes ni componentes protegidos por seguridad o propiedad intelectual.
5. Las partes se comprometen a:
Tratar los datos personales que llegaren a conocer en ejecución del presente contrato de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable.
6. Cuando para la prestación del servicio intervengan Oracle Cloud Infrastructure, fabricantes, proveedores tecnológicos o terceros necesarios para la operación del servicio, éstos actuarán en el ámbito técnico que les corresponda como terceros vinculados o subencargados tecnológicos, sin que ello implique cesión libre de información fuera de lo necesario para la prestación del servicio contratado.
7. LA CONTRATANTE autoriza expresamente a:
EL CONTRATISTA a utilizar subencargados tecnológicos nacionales o internacionales, incluyendo proveedores de infraestructura cloud como Oracle Cloud Infrastructure, en la medida necesaria para la prestación del servicio contratado, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

8. Roles en materia de protección de datos personales:

- Para efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, las partes declaran lo siguiente:
- LA CONTRATANTE actúa en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los datos personales.
- EL CONTRATISTA actúa en calidad de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, limitándose a tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas de LA CONTRATANTE y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.
- EL CONTRATISTA no utilizará los datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente contrato, ni los comunicará a terceros salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.

9. Transferencia internacional de datos:

Las partes reconocen y aceptan que, para la prestación del servicio, la información podrá ser almacenada, procesada y respaldada en centros de datos ubicados fuera del territorio ecuatoriano, específicamente en regiones de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) localizadas en los Estados Unidos de América.

EL CONTRATISTA garantiza que dichos servicios se prestan bajo estándares internacionales de seguridad de la información y cumplimiento, alineados a las buenas prácticas y certificaciones del proveedor.

LA CONTRATANTE autoriza expresamente esta transferencia internacional de datos en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESTRICCIONES DE USO

La infraestructura cloud objeto del presente contrato sirve de soporte para la operación de los sistemas de LA CONTRATANTE, sin que ello implique transferencia de titularidad sobre software, configuraciones, metodologías, scripts, documentación técnica, herramientas de gestión, diseños de arquitectura ni demás activos intelectuales de EL CONTRATISTA o de terceros fabricantes.

LA CONTRATANTE no podrá alterar, copiar, descompilar, intervenir ni explotar dichos elementos fuera del alcance autorizado por contrato o por la licencia correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CONTROL DE CAMBIOS

Toda solicitud de cambio, ampliación de capacidad, ajuste de arquitectura, modificación de parámetros, variación de alcance, requerimiento extraordinario o adecuación técnica deberá ser presentada por LA CONTRATANTE por los canales formales definidos por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA analizará la solicitud y, de corresponder, emitirá la respectiva propuesta técnica, operativa y/o económica, indicando su alcance, impacto, plazo estimado y condiciones de ejecución. Ningún cambio se entenderá aprobado ni será exigible sin la aceptación expresa de las partes cuando corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA, ENTREGA Y CIERRE

- a. El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o por incumplimiento grave de una de ellas, previa notificación escrita y otorgamiento de un plazo razonable para subsanar, salvo que la naturaleza del incumplimiento impida su corrección.
- b. En caso de terminación, las partes coordinarán el cierre ordenado del servicio, incluyendo la gestión de accesos, respaldos disponibles, evidencias, documentación y demás elementos que correspondan al alcance contratado.
- c. EL CONTRATISTA pondrá a disposición de LA CONTRATANTE la información que contractualmente le corresponda y que se encuentre bajo su administración directa, conforme al alcance del servicio, las condiciones técnicas aplicables y los plazos acordados entre las partes.
- d. Una vez concluido el proceso de cierre y siempre que no existan obligaciones legales, regulatorias o contractuales pendientes, EL CONTRATISTA podrá eliminar de sus ambientes la información de LA CONTRATANTE aplicando sus procedimientos internos de conservación y eliminación segura.
- e. La terminación del contrato no afectará el derecho de EL CONTRATISTA a cobrar valores vencidos, servicios ya prestados o reajustes aceptados pendientes de pago.
- f. El presente servicio no incluye procesos de migración, transformación, adecuación ni carga de información hacia plataformas distintas, salvo contratación expresa adicional.

g. Plan de salida y portabilidad:

En caso de terminación del contrato, EL CONTRATISTA garantizará la entrega de la información que se encuentre bajo su administración directa en formatos estándar de la industria, tales como respaldos, exportaciones o dumps de base de datos.

Dicha entrega se realizará dentro de un plazo acordado entre las partes contados desde la solicitud formal de LA CONTRATANTE, siempre que no existan obligaciones pendientes.

El acompañamiento técnico para procesos de migración hacia otras plataformas, adecuación de datos o implementación en nuevos entornos no se encuentra incluido en el presente contrato y deberá ser contratado de forma adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: NATURALEZA, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, ANTICORRUPCIÓN Y ORIGEN LÍCITO DE FONDOS

Las partes dejan expresa constancia de que el presente contrato es de naturaleza civil y comercial, sin que exista relación laboral alguna entre LA CONTRATANTE y el personal de EL CONTRATISTA.

Asimismo, las partes declaran que los fondos y recursos utilizados en sus operaciones son de origen lícito y que no provienen de actividades prohibidas por la normativa vigente. Igualmente, se comprometen a actuar con integridad, transparencia y cumplimiento de la legislación aplicable.

En el ámbito que corresponda, cada parte será responsable de observar la normativa que le resulte aplicable, incluyendo aquella relacionada con protección de datos personales, continuidad operativa, seguridad de la información, prevención de lavado de activos y requerimientos de sus entes de control.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: VIGENCIA

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia indefinida mientras subsista la prestación del servicio y no sea terminado conforme a este instrumento.

Cualquier anexo técnico, SLA, ajuste económico o modificación de alcance deberá constar por escrito y formar parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DOMICILIO

Toda controversia derivada de la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato será resuelta, en primer lugar, mediante negociación directa entre las partes. De no alcanzarse acuerdo, las partes procurarán una mediación en un centro legalmente autorizado. Solo en caso de no obtenerse solución por esa vía, se someterán a los jueces competentes del domicilio de Cuenca - Azuay, conforme a la ley aplicable.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes señalan como domicilio contractual la ciudad de Cuenca.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ACEPTACIÓN

Para constancia y fiel cumplimiento de lo aquí estipulado, las partes firman el presente contrato en dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Cuenca.

FIRMAS

Ing. Tiribio Toapanta Masabanda
Representante Legal
LA CONTRATANTE

C.P.A. Luis Villalta M.
Gerente General
EL CONTRATISTA